

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
קטי קטרין שטרית
יצחק פינדרוס
משה פסל
משה רוט
צבי ידידיה סוכות
אברהם בצלאל
יוסף טייב
ששון ששי גואטה
אוהד טל
דן אילוז
שמחה רוטמן
בועז ביסמוט
עמית הלוי

4648/25/פ

הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון – פטור זקן לחיילים), התשפ"ד–2024

הוספת סעיף 45א. 1. בחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו–1986¹, אחרי סעיף 45 יבוא :

"גידול זקן 45א. (א) חייל בשירות סדיר יהיה רשאי לגדל זקן.

(ב) הוראות ליישום סעיף זה ייקבעו בפקודות הצבא באופן שוויוני וכך שלא תהיה הפליה בין חיילים, לרבות בשל השתייכותם הדתית או מידת הקפדתם על קיום מצוות הדת."

דבר ה ס בר

כיום, על מנת לקבל פטור זקן לחיילים, ישנן שלוש אפשרויות : פטור מטעמים אישיים (פטור הניתן לחייל שהזקן מהווה חלק מדמותו או מהווייתו), פטור מטעמים רפואיים (פטור זמני שיש לחדשו לעיתים תכופות) ופטור מטעמים דתיים. הפטור השכיח ביותר הינו פטור מטעמים דתיים, אולם התניית הפטור בהוכחת "מידת דתיות

¹ ס"ח התשמ"ו, עמ' 107.

מספקת" מפלה בין חייל לא דתי, המבקש לגדל זקן, לבין חייל דתי. כתוצאה מכך, נוצר מצב בו חיילים רבים שאינם דתיים מבקשים פטור זקן בטענה כי הינם דתיים, ובשל כך התפתח נוהג בצבא לפיו קצין בדרגת סגן אלוף קובע מי נחשב דתי ומי לא, דבר שהופך את הצבא, ללא כל הסמכה בדין, לרשות הקובעת את זהותו ומידת אמונתו של אדם.

יתרה מכך, עצם האפשרות של כל חייל דתי לקבל פטור, מביאה לכך שמספר מקבלי הפטורים יהיה גדול ביותר, גם אם יינתנו רק לחיילים שהוכרו כדתיים. מכאן, שלו באמת היה קושי בכך שחייל יגדל זקן, לא ניתן היה לתת פטורים בהיקף כזה. מתן הפטור בהיקף כזה גדול מעיד שאין בגידול זקן כדי לפגוע בצבא או במשמעת החיילים.

עוד יוסף, כי הצורך להוכיח "מידת דתיות מספקת" פוגע פגיעה קשה בפרטיות החיילים, וההתערבות בנושא גידול הזקן פוגעת שלא לצורך גם בזכות האדם על גופו.

הצעת החוק נועדה לתקן את העוול שנוצר, ולאפשר לכלל החיילים הרוצים בכך לגדל זקן באופן שוויוני. על מנת לשמור על הופעה הולמת ועל המשמעת, מוצע כי יקבע על ידי הצבא הסדר מפורט בעניין זה, תוך שמירה על שוויון ואחידות בין כלל החיילים.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת יריב לוין (פ/24/2180). הצעת החוק זהה לפ/24/2180 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ד' בסיוון התשפ"ד (10.06.2024)